

高幡台団地

73号棟に住み続けたい住民の会  
ニュース**73号棟裁判の和解成立****長い間のご支援ありがとうございました**

73号棟裁判が昨年12月25日、東京高等裁判所で和解しました。問題発覚から6年、裁判開始からもうすぐ3年となります。長い間皆さまに大きなご支援をいただいていたことを心からお礼申し上げます。和解の内容は裏面の弁護団声明の通りです。

耐震強度不足を理由とした建物賃貸借契約の更新拒絶が許されるのか、73号棟の耐震補強工事はURが主張する方法しかないのか、私たちは裁判を通じてURの不当性を明らかにして全面的に争ってきました。しかし昨年3月の東京地裁立川支部の判決は私たちの主張を退ける不当なものでした。私たちは全員一致して東京高裁に控訴していました。

裁判は和解という結果となりましたが、私たちの活動は決して意味のないものではなかったと確信しています。建築専門家の協力を得て73号棟の制振工法による耐震補強が十分可能なことを明らかにし、73号棟の積極活用を中心とした高幡台団地の再生計画を発表しました。私たちの活動は映画「さようならUR」にまとめられ、この映画は世界的な賞を受賞しました。憲法学者の協力を得て、現在の法体制では耐震強度不足は建物賃貸借契約の更新拒絶の正当事由とはなりえないことを解明してきました。

裁判終結にあたり、1月19日（日）、午後1時から74号棟集会所で73号棟裁判の報告集会を開催することといたしました。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

**裁判の報告集会を開きます****1月19日（日）午後1時から****74号棟集会所**

# 貴重な教訓を得た先例ない裁判

## 居住の権利を認めさせた和解内容

### 和解成立にあたっての弁護士声明

**1** 家主であるURが、耐震改修が難しいことを理由として建物の取壊しを決定、当該号棟に住む住民らに立ち退きを要求し、2011年初めから裁判が闘われていたUR高幡台73号棟事件で住民7世帯は、昨年12月25日、東京高等裁判所第22民事部において、本年6月末日までに各住戸を明け渡す内容の和解をした。

**2** 本件では、昨年3月28日、東京地方裁判所立川支部で、法理論的に不当というだけでなく、立ち退きにまで仮執行を認めるという、住民側に冷たい判決が出された。

住民らおよび弁護士は、一審判決は、自らの理論的な欠陥を覆い隠すべく、力で住民らをねじ伏せようとするものであるとして、全員で控訴し、高等裁判所で、審理のやり直しを求めた。

**3** 控訴審では、国政調査権によって初めて知ることができた、他団地の耐震改修状況を提出。73号棟のような高層棟では、過半数の団地で、住戸内補強を実施している実態を明らかにした。補強のために住戸を追われる住民も、大きな問題なく、同じ棟の中の他の住戸へ移転しているのである。

このことは、「用途廃止となる住戸に住む住民にとって不公平な結果となるから、住戸内補強の手段は取れない」という、UR側の説明が、いかに実態からかけ離れたものであるかを浮き彫りにした。

住民側は、一審で提出した、吉田克己早大教授の判例理論から見た意見書、耐震改修方法についての摺木勉意見書のほか、控訴審においても、複数の建築専門家の協力を得て、耐震改修の技術的可能性、経済合理性について、より踏み込んだ主張を展開した。

裁判所も、弁論を続行して、再考する姿勢を見せた。

しかしながら、既に約200世帯が退去した状況では、たとえ判決で7世帯の居住が認められたとしても、危険な建物にわずかな人数が生活しているという現状を変えられるものではなく、その点が、裁判所を和解による解決に向かわせたと考えられる。

**4** 住民らは、一審判決では、即時退去のほかに賃料の5割増しの違約金支払いを命じられたが、今回の和解においては、当初の立退期限までに退去した住民らと同等の退去条件となった。転居先の斡旋も受けることができた。

すなわち、居住の権利がある者として、和解した内容である。

今回の立退き要求が出された当初は、73号棟は今にも崩れかねない、危険な建物のように喧伝されたが、実際には東日本大震災にも耐え、裁判を通じて、補強すればまだ十分に使用可能であることも明らかになった。

今後、同種事案にあっては、より早く、より多くの住民が団結して闘うことが有用であるという、重要な教訓を残した裁判であった。

先例のない裁判に立ち向かった7世帯の住民に、改めて敬意を表する。

以上